

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 261

El día viernes 15 de enero de 2016, siendo las 8:45 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernández.

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio y Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio y Carla Livelli, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental y Amalia Gómez, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes.

Visitantes: Raquel Merlino, Gianni Bochetti, Raúl Vanini, Gustavo Giardina, Gabriel Corallo y Diego Cavallero.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior N°260
- Dictamen de Superficies mínimas y porcentajes de tipologías. Consideración.
- Zonas R, revisión proyecto de ordenanza. (A solicitud de la Dirección de Planeamiento).

-
- Nota del Sr. José Luis Rigazio sobre Audiencia Pública realizada respecto al proyecto de ordenanza de superficies mínimas y tipología de depts.
 - Ingreso de nota del Concejo de Representantes, remitiendo proyecto de ordenanza presentado por un grupo de arquitectos sobre ordenanza de superficies mínimas y tipología de depts.
 - Ingreso de nota del Concejo de Representantes solicitando dictamen sobre proyecto para oxigenar el Lago San Roque.
 - Ingreso de nota del Sr. Gustavo Roqué con proyecto de recolección de residuos.

En primer lugar reciben a los arquitectos que presentaron una propuesta alternativa sobre el proyecto de ordenanza de superficies mínimas, ante el Concejo de Representantes. Están presentes los arquitectos: Carlos Bartmus, Raúl Vanini, Gustavo Giardina, Diego Cavallero y Gabriel Corallo.

Carlos Bartmus, como representante del Colegio de Arquitectos y como parte integrante del grupo de arquitectos que presentaron la propuesta alternativa, comenta que surgieron dudas y objeciones entre matriculados, por lo que realizaron varias reuniones en la institución y un grupo se puso a trabajar en una propuesta alternativa con formato de ordenanza, a fin de corregir o modificar la normativa. También presentaron esta propuesta en el Concejo de Representantes y se reunieron con los concejales de la Comisión de Obras Públicas para explicarla. El proyecto está abierto y sirve para revisar y abrir nuevamente el debate.

Exponen un resumen de la propuesta, realizada en base a su experiencia en construcción. El arquitecto Diego Cavallero expresa que consideran que algunas modificaciones a la ordenanza N° 4021 fueron positivas, pero otras no, y fomentaron cuestiones tramposas. Argumentan que mayor calidad no es sinónimo de más metros. Para mejorar la calidad es necesario tener buena ventilación e iluminación, aplicar nuevas tecnologías y procurar más calidad constructiva y diseño, aunque sea resignando algunos metros.

La ordenanza no está consiguiendo mayor calidad edilicia, porque en la práctica se están haciendo departamento de 40 metros, monoambientes, que luego se dividen. Eso genera mala calidad habitacional.

Por otro lado, manifiestan que la ordenanza trata de manera uniforme a todos los tipos de emprendimientos, a partir de las seis unidades, pero consideran que el impacto depende de la magnitud del proyecto, y es directamente proporcional. Por lo tanto dividen la propuesta normativa en dos: pequeños y medianos, y grandes proyectos, de más de 5000 metros. La cantidad de metros cuadrados la definieron en base a las posibilidades de construcción del AC1, 2 y 3.

A su vez, proponen un Factor de Ocupación Plus, que permitiría construir menos metros a cambio de la aplicación de tecnologías como el doble muro, DVH, terrazas verdes, entre otras, a fin de promoverlas. Que son de fácil aplicación y mejoran la sustentabilidad y consumo de energía.

En cuanto a los porcentajes, contemplan un 25 a 30 por ciento de monoambientes, y lo diferencian por zonas, en AC1, 2 y 3. Dado que consideran que la tipología monoambiente no es lo más feliz, por lo tanto proponen evitar el exceso, pero debe existir como opción.

Por su parte, el Arq. Raúl Vanini argumenta que es una propuesta que llevó mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, y es necesario debatirlo y tratarlo en asamblea para analizar si se puede mejorar o complementar la ordenanza como fue presentada, que sería contraproducente a los objetivos con los que fue concebida. Coincide con que más metros cuadrados no significan mayor calidad de vida. Cree que se han normado los metros mínimos para departamento de 1, 2 y 3 dormitorios muy altos. El caos de los tres dormitorios no está discutido porque casi no hay demanda, el que necesita tres dormitorios busca una vivienda en un barrio. Ejemplifica que en la ciudad de Córdoba, un departamento de un dormitorio es de 40 metros y el de dos dormitorios es de 50 metros, hay diez metros de diferencia. El de un dormitorio cuesta 1 millón de pesos y el de dos dormitorios, 1 millón trescientos. Entonces, el inversor le pidió hacer de dos dormitorios porque a esos 10 metros los vende a 300.000 pesos más. Otro tema que cree necesario revisar porque impacta de manera importante en esta normativa, son los metros de los locales habitables. El segundo dormitorio podría ser más chico, o ser para una sola cama.

El presidente consulta a los arquitectos si quieren aportar algo más y responden que no. Y a los representantes de las instituciones de la comisión, si quieren hacer preguntas u opinar.

José Luis Rigazio expresa que leerá la propuesta tranquilo para luego poder opinar o preguntar con fundamentos.

Eduardo Vega acuerda con analizar la propuesta, pero la función del CPUA es regular y buscar mayor la calidad y frenar la vorágine de los inversores, equilibrar la ecuación para que no se produzcan abusos. La calidad también pasa por la responsabilidad profesional y el arte del buen proyectar.

Bina plantea que es interesante el intercambio y personalmente encontró serias diferencias entre los fundamentos y la propuesta. Considera que deben ser serios en el cambio de normativa, actuar con agilidad, y opinar en tiempo y forma. De otra manera, surgen proyectos a las apuradas porque se enteran de la posibilidad del cambio de normativa, y así se arruina la ciudad.

Recuerda que en las Audiencias Pública por las torres o el área protegida, donde decían que la ciudad se iba a congelar, que no iban a venir más inversiones, y pasó todo lo contrario, la ciudad se fue fortaleciendo.

Cree que el tamaño es una variable importante para la calidad de vida. En cuanto a la cantidad de metros pueden discutirlo, si son 40 o 50. Acuerda con que deben agregar otras variables y promover el uso de tecnologías constructivas innovadoras y sustentables.

No acuerda con el criterio de los grandes emprendimientos, a partir de los 5000 metros cubiertos, considera que es mejor clasificarlo de acuerdo a la cantidad de unidades. Ya

que en AC3, en un lote tipo no llegarían a hacer más de 3000 metros. El objetivo no es ser cada vez más sino vivir cada vez mejor, desarrollarnos, no solo crecer. Hay que tratar seguir brindando servicios y actividades, sin perder la calidad ambiental. La Ley de Ambiente pide la presentación de aviso de proyecto para 10 cabañas en adelante. Es necesario determinar un piso, para luego permitir que los grandes emprendimientos puedan concertar.

García Setti consulta si las instituciones quieren revisar el dictamen y debatirlo o cómo van a seguir abordando el tema. Pueden hacerlo ahora o tomarse un tiempo para analizarlo. O definir otro mecanismo. Resuelven debatirlo en esa reunión, frente a los arquitectos.

La arquitecta Bina expresa que el desarrollismo busca que la ciudad crezca a cualquier costo. Reitera que los fundamentos no coinciden con la propuesta, es necesario debatir técnicamente y acordar. No cree que sea bueno abrir a un taller con toda la ciudad.

Gustavo García Setti propone que el CPUA se vuelva a reunir el próximo viernes con una postura tomada de cada institución sobre el tema, a fin de acordar. Ya que la próxima sesión ordinaria del Concejo de Representantes es el jueves 28 de enero, y allí entraría esta ordenanza.

Liliana Bina propone reunirse el próximo miércoles con la Unidad Técnica.

José Luis Rigazio expresa que este tema ya se debatió durante muchos meses y el CPUA se expidió al respecto. Ya hay una posición tomada y fundamentada. Ahora pueden tratar de compatibilizar algún punto sobre lo que ya está hecho. Desde 2007, con la Carta orgánica y la existencia del CPUA ellos tienen más confianza de las normas que están saliendo, porque tienen un debate y consenso previo.

Carlos Bartmus reclama que le están cambiando a cada momento las reglas del juego. Rigazio le responde que toda ordenanza es perfectible, y ahora las reglas del juego son más claras y consensuadas, en beneficio de todos y no de un sector, ya que lo primero es la sociedad. En el CPUA hay seriedad y responsabilidad en las decisiones. En este caso, cree que se puede compatibilizar con el proyecto presentado, fijar un piso para trabajar, y cumplir con los tiempos necesarios.

Marcela Fernández, coincide con lo planteado por Rigazio, y agrega que de acuerdo al nuevo Código Civil, ningún interés individual está por encima de los intereses de la comunidad. No puede pretender cambiar una ordenanza por la presión o interés de un sector. Si el tema ya estaba acordado y consensuado, no acuerda con abrirlo y volver a discutir. Quiere que se dejen de priorizar determinados intereses económicos en detrimento de la calidad ambiental para los vecinos.

Martínez expresa que se está dando un debate político, pero también es necesario darse un debate técnico sobre los porcentajes de departamento de las distintas tipologías, las superficies mínimas y los metros de los locales habitables. Por otro lado, considera que el planteo de los arquitectos es una crítica a la normativa actual, más que a la nueva ordenanza presentada. En cuanto a las superficies de las unidades, ellos las bajan respecto a la normativa actual y en esta ordenanza se estaban incrementando.

En la propuesta también reducen los metros de los locales habitables. Es necesario debatirlo técnicamente, porque la posición de este grupo de arquitectos no se estaba debatiendo en el CPUA, sino todo lo contrario, se pensaba en ampliar los metros. Acordando entre todos en que se buscaba mejorar la calidad de las viviendas. Por otro lado le parecen poco sustentables los criterios del FOS Plus, por ejemplo el muro doble es una variable que debería estar contemplada en todos los edificios para sus muros exteriores, ya que el coeficiente de conductividad térmica es muy importante, cumplir las normas IRAM en los materiales.

El arquitecto Caballero manifiesta que no coincide con los aspectos técnicos mencionados ni con argumentación de la Arq. Bina. Resuelven reunirse el próximo lunes o miércoles a las 9:00 con la Unidad Técnica para tratarlo. Bartmus solicita que la propuesta sea ampliada con la Unidad Técnica. Luego, el viernes se reunirá nuevamente la Comisión Plenaria para resolver el dictamen.

El arquitecto Giardina comenta que la propuesta surge a partir de la modificación de la norma, como una alternativa de mejorar el proyecto de ordenanza; el debate social y de modelo de ciudad que plantea la arquitecta Bina es más profundo.

Carlos Bartmus explica que el Colegio de Arquitectos le dio lugar a la propuesta de un grupo de matriculados, que presentó un reclamo válido e hizo un estudio al respecto. Aclara que obviamente representan a un sector, pero no son desarrollistas ni representan a Arrarás. Se analizó el proyecto de ordenanza y la normativa anterior. El Colegio y los profesionales no defienden los monoambientes, pero son una posibilidad más. Desde el Colegio se hace cargo que tal vez tomaron decisiones sin el suficiente debate o feedback con sus matriculados. Es importante analizar las opiniones de otra gente, con experiencia en construcción, y con otra mirada sobre la realidad.

Los presentes siguen debatiendo. Cuestionan si la propuesta presentada es de un grupo de profesionales, pero no quiere decir que el Colegio de Arquitectos haya cambiado su postura. Resuelven volver a reunirse por este tema el lunes y miércoles.

Siendo las 10:30 hs se retiran los arquitectos y Ana Margonari. Siguen debatiendo y analizando el caso.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día: Zonas Residenciales. La Unidad Técnica se encuentra redactando y compaginando el proyecto de ordenanza. Consultan a la Comisión Plenaria acerca de los lotes colindantes al puente Uruguay y costanera, hacia el Norte. Si van a considerarlo como corredor y zona AC3 (planta baja y tres pisos) o mantener el perfil de Villa Suiza que tiene la normativa de R3. Debaten y resuelven dejar esa manzana en esquina a la costanera, bajo el puente, como R3.

José Luis Rigazio solicita que se retome el tema de la seguridad en los edificios: los hidrantes en la entrada de los edificios y en cada piso, los detectores de humo, las salidas de emergencia, etc. Los presentes acuerdan.

A continuación dan lectura a la nota remitida desde la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes, referida a una iniciativa para el saneamiento del Lago San Roque.

Gustavo García Setti comenta que buscó antecedentes sobre este tipo de sistemas de aireación, hay casos muy interesantes en China y Australia. Considera que deberían pedir las características técnicas del proyecto.

Bina trae la carpeta que le entregaron, considera que este proyecto debe ser aprobado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, no es competencia del municipio.

García Setti propone contratar a la Dra. Rocío Luz Fernández, ingeniera especialista en limología, para que realice un informe técnico sobre este proyecto y/o recomiende otras alternativas.

Amalia Gómez expresa que la provincia es la que debería tomar las decisiones en cuestiones hídricas y de contaminación del Lago San Roque. Por lo tanto es necesario hacer las gestiones en ese nivel.

La arquitecta Bina comenta que desde el municipio se realizó un relevamiento de las conexiones a cloacas y se comenzó a intimar a quienes están en condiciones de conectarse y no aún no lo hicieron.

Por último, dan lectura a la nota enviada por el Sr. Gustavo Roqué sobre un proyecto de separación y recolección diferenciada de residuos. Resuelven remitir la nota con la propuesta a la Secretaría de Desarrollo Urbano, precisamente al área de Servicios Públicos.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar reciben a los arquitectos que presentaron una propuesta alternativa sobre el proyecto de ordenanza de superficies mínimas ante el CR. Están presentes los arquitectos: Bartmus, Vanini, Giardina, Cavallero y Corallo.

Bartmus comenta que surgieron dudas y objeciones entre matriculados, por lo que realizaron varias reuniones en la institución y un grupo se puso a trabajar en una

propuesta alternativa con formato de ordenanza, a fin de corregir o modificar la normativa. También presentaron esta propuesta en el CR y se reunieron con los concejales de la Comisión de Obras Públicas para explicarla. El proyecto está abierto y sirve para revisar y abrir el debate.

Exponen un resumen de la propuesta, realizada en base a su experiencia en construcción. El Arq. Cavallero expresa que consideran que algunas modificaciones a la ordenanza N°4021 fueron positivas, pero otras no, y fomentaron cuestiones tramposas. Argumentan que mayor calidad no es sinónimo de más metros. Para mejorar la calidad es necesario tener buena ventilación e iluminación, aplicar nuevas tecnologías y procurar más calidad constructiva y diseño, aunque sea resignando algunos metros.

La ordenanza no está consiguiendo mayor calidad edilicia, porque en la práctica se están haciendo departamento de 40 metros, monoambientes, que luego se dividen.

Por otro lado, manifiestan que la ordenanza trata de manera uniforme a todos los tipos de emprendimientos, a partir de las seis unidades, pero consideran que el impacto depende de la magnitud del proyecto, y es directamente proporcional. Por lo tanto dividen la propuesta normativa en dos: pequeños y medianos, y grandes proyectos, de más de 5000 metros.

A su vez, proponen un Factor de Ocupación Plus, que permitiría construir menos metros a cambio de la aplicación de tecnologías como el doble muro, DVH, terrazas verdes.

En cuanto a los porcentajes, contemplan un 25 a 30 por ciento de monoambientes, y lo diferencian por zonas, en AC1, 2 y 3. Dado que consideran que la tipología monoambiente no es lo más feliz, por lo tanto proponen evitar el exceso.

El Arq. Vanini argumenta que es una propuesta que llevó mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, y es necesario debatirlo y tratarlo en asamblea para analizar si se puede mejorar o complementar la ordenanza como fue presentada, que sería contraproducente a los objetivos con los que fue concebida. Coincide con que más metros cuadrados no significan mayor calidad de vida. Cree que se han normado los metros mínimos para departamento de 1, 2 y 3 dormitorios muy altos. Otro tema que cree necesario revisar porque impacta de manera importante en esta normativa, son los metros de los locales habitables. El segundo dormitorio podría ser más chico, o ser para una sola cama.

El presidente consulta a los arquitectos si quieren aportar algo más y responden que no. Y a los representantes de las instituciones de la comisión si quieren hacer preguntas u opinar. Rigazio expresa que leerá la propuesta tranquilo para luego poder opinar o preguntar con fundamentos.

Vega acuerda con analizar la propuesta, pero la función del CPUA es regular y buscar mayor la calidad y frenar la vorágine de los inversores, equilibrar la ecuación para que no se produzcan abusos.

Bina plantea que es interesante el intercambio y personalmente encontró serias diferencias entre los fundamentos y la propuesta. Considera que deben ser serios en el cambio de normativa, actuar con agilidad, y opinar en tiempo y forma.

Cree que el tamaño es una variable importante para la calidad de vida. En cuanto a la cantidad de metros pueden discutirlo, si son 40 o 50. Acuerda con que deben agregar otras variables y promover el uso de tecnologías constructivas innovadoras y sustentables.

No acuerda con el criterio de los grandes emprendimientos, a partir de los 5000 metros cubiertos, considera que es mejor clasificarlo de acuerdo a la cantidad de unidades. Ya que en AC3, en un lote tipo no llegarían a hacer más de 3000 metros. El objetivo no es ser cada vez más sino vivir cada vez mejor. La Ley de Ambiente pide la presentación de aviso de proyecto para 10 cabañas en adelante.

García Setti propone que el CPUA se vuelva a reunir el próximo viernes con una postura tomada de cada institución sobre el tema, a fin de acordar. Bina propone reunirse el próximo miércoles con la Unidad Técnica.

Rigazio expresa que este tema ya se debatió durante muchos meses y el CPUA se expidió al respecto. Ya hay una posición tomada y fundamentada. Ahora pueden tratar de compatibilizar algún punto sobre lo que ya está hecho. Carlos Bartmus reclama que le están cambiando a cada momento las reglas del juego. Rigazio le responde que toda ordenanza es perfectible, y ahora las reglas del juego son más claras y consensuadas, en beneficio de todos y no de un sector, ya que lo primero es la sociedad. En el CPUA hay seriedad y responsabilidad en las decisiones. En este caso, cree que se puede compatibilizar con el proyecto presentado, fijar un piso para trabajar, y cumplir con los tiempos necesarios.

Marcela Fernández, coincide con lo planteado por Rigazio, y agrega que de acuerdo al nuevo Código Civil, ningún interés individual está por encima de los intereses de la comunidad. No puede pretender cambiar una ordenanza por la presión o interés de un sector. Si el tema ya estaba acordado y consensuado, no acuerda con abrirlo y volver a discutir. Quiere que se dejen de priorizar determinados intereses económicos en detrimento de la calidad ambiental para los vecinos.

Martínez expresa que se está dando un debate político, pero también es necesario darse un debate técnico sobre los porcentajes de departamento de las distintas tipologías, las superficies mínimas y los metros de los locales habitables. Por otro lado, considera que el planteo de los arquitectos es una crítica a la normativa actual, más que a la nueva ordenanza presentada. En cuanto a las superficies de las unidades, ellos las bajan respecto a la normativa actual y en esta ordenanza se estaban incrementando.

En la propuesta también reducen los metros de los locales habitables. Es necesario debatirlo técnicamente, porque la posición de este grupo de arquitectos no se estaba debatiendo en el CPUA, sino todo lo contrario, se pensaba en ampliar los metros. Acordando entre todos en que se buscaba mejorar la calidad de las viviendas. Por otro lado le parecen poco sustentables los criterios del FOS Plus.

Caballero manifiesta que no coincide con los aspectos técnicos mencionados ni con argumentación de la Arq. Bina. Resuelven reunirse el próximo lunes o miércoles a las 9:00 con la Unidad Técnica para tratarlo. Bartmus solicita que la propuesta sea ampliada con la Unidad Técnica. Luego, el viernes se reunirá nuevamente la Comisión Plenaria para resolver el dictamen.

Giardina comenta que la propuesta surge a partir de la modificación de la norma, como una alternativa de mejorar el proyecto de ordenanza; el debate social y de modelo de ciudad que plantea la arquitecta Bina es más profundo.

Los presentes siguen debatiendo. Cuestionan si la propuesta presentada es de un grupo de profesionales, pero no quiere decir que el Colegio de Arquitectos haya cambiado su postura. Resuelven volver a reunirse por este tema el lunes y miércoles.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día: Zonas Residenciales. La UT se encuentra redactando y compaginando el proyecto de ordenanza. Consultan a la Comisión Plenaria acerca de los lotes colindantes al puente Uruguay y costanera, hacia el Norte. Si van a considerarlo como corredor y zona AC3 (planta baja y tres pisos) o mantener el perfil de Villa Suiza que tiene la normativa de R3. Debaten y resuelven dejar esa manzana en esquina a la costanera, bajo el puente, como R3.

Rigazio solicita que se retome el tema de la seguridad en los edificios. Los presentes acuerdan.

A continuación dan lectura a la nota remitida desde la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes, referida a una iniciativa para el saneamiento del Lago San Roque.

Bina trae la carpeta que le entregaron, considera que este proyecto debe ser aprobado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, no es competencia del municipio.

García Setti propone contratar a la Dra. Rocío Luz Fernández, ingeniera especialista en limnología, para que realice un informe técnico sobre este proyecto y/o recomiende otras alternativas.

Gómez expresa que la provincia es la que debería tomar las decisiones en cuestiones hídricas y de contaminación del Lago San Roque. Por lo tanto es necesario hacer las gestiones en ese nivel.

Por último, dan lectura a la nota enviada por Gustavo Roqué sobre un proyecto de separación y recolección diferenciada de residuos. Resuelven remitir la nota con la propuesta a la Secretaría de Desarrollo Urbano, precisamente al área de Servicios Públicos.